

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE (COMDEMA), DO BIÊNIO 2021/2023.**

1 Às dez horas do dia 06 de outubro de dois mil e vinte e três, realizou-se a reunião extraordinária
2 do Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMDEMA). Com a presença dos Conselheiros:
3 Marcelo Henrique Vieira Fernandes, Paola Ivy Duarte Cesar Ribeiro, Aline Rita Costa, Julia Souza
4 Coimbra, Raian Bonino Castilho Falcão, Karin Gonçalves, Paulo Cesar da Rocha, Antônio Carlos dos
5 Santos e Flavia Cristina de Sena sendo o primeiro chamamento para abertura feita às 10:15h. Às
6 10:20h iniciou-se a sessão com a leitura da ATA da Reunião Extraordinária do dia 12 de setembro
7 de dois mil e vinte e três pela Secretaria Executiva Paola Ivy Duarte Cesar Ribeiro que em sequência
8 leu a Pauta da Reunião Extraordinária do dia. **PAUTA 1** – O Conselheiro Marcelo Fernandes pediu
9 para fazer a apresentação do Processo Administrativo 284/2023 pois o mesmo acompanhou as
10 vistorias da SEMADES, sendo o requerente-MPRJ - Notícia fato nº294/2022 sobre possíveis danos
11 ambientais em área pública e em dois terrenos situados em frente aos números 209, 201 e ao lado
12 número 236 da Rua Maceió, Bairro BNH, no Município de Paracambi/RJ, os quais encontram-se às
13 margens de dois córregos por onde escoam águas pluviais e esgotos residenciais. Este ofício
14 produzido pelo Ministério Público tem como base um possível processo judicial nº0000613-
15 93.819.0039, processo este não localizado na Prefeitura, ficando as obras paralisadas até 2025. Após
16 a explanação onde não foi elucidada a questão pertinente a avaliação solicitada, o Conselho concluiu
17 não possuir informações suficientes até o momento para emitir o parecer sólido, visto que existe
18 outro processo nº 944/2023 gerado sobre o mesmo assunto e de conhecimento do Conselheiro
19 Marcelo e que deveria estar apensado, mas não foi apresentado à Plenária, onde o INEA se posiciona,
20 informação esta imprescindível para a análise. Na sequência a ouvinte prof. Janaina Vetorazzi pediu
21 a palavra e após explanar todo o seu currículo, informou haver feito um Parecer Técnico sobre a
22 denúncia de crime ambiental do referido processo com ética, moral, fidedigno e inquestionável onde
23 declarou não haver crime ambiental uma vez que o córrego em questão se encontra antropizado, não
24 existindo vegetação nativa, ou animais silvestres e pediu “Pelo amor de Deus” para que alguém
25 presente na reunião questionasse o seu parecer, o que causou constrangimento e estranheza a esta
26 plenária, uma vez que ninguém havia tido acesso ao referido Parecer Técnico com exceção do Marcelo
27 Fernandes. Declarou ainda ter emitido o Parecer por ocasião da parceria entre a FAETERJ e a
28 Prefeitura feita através do Observatório de Segurança Pública (órgão este sem autorização ou vínculo
29 com a Prefeitura para firmar acordos) e deixou a reunião. Finalizando, o advogado da parte
30 denunciada no Processo Dr. Diego de Araújo declarou estar desorientado após a explanação do
31 Marcelo Fernandes e pediu para ser convidado para a próxima reunião onde se discutisse novamente
32 o assunto. Foi passado para **PAUTA 2** sobre o processo 6252/2023 onde o Conselheiro Marcelo
33 Fernandes solicita à Procuradoria em “nome do COMDEMA” e sem consentimento do colegiado –
34 Deferimento para reintegração ao Cargo de Presidente do COMDEMA, como também se torne sem
35 efeito todos os atos publicados no Diário Oficial do Município e publicidade dos atos notórios
36 contidos nas Atas de julho a setembro de 2023. A Conselheira Karin lê a resposta produzida por ela
37 para ser anexada ao processo em que descreve todos os atos do ex-presidente que o levaram a ser
38 destituído do cargo, finalizando com a manutenção da destituição feita pelo Conselho. Ocorre então
39 a votação para aprovação do conteúdo onde os Conselheiros (as) Karin Gonçalves, Paola Ribeiro, Aline
40 Costa, Paulo César da Rocha, Antônio Carlos e Raian Bonino Falcão votaram a favor e Flávia Sena se
41 absteve pois não participou e não possuía conhecimento sobre processo, sendo então aprovado pela
42 maioria dos presentes. A Conselheira Aline pede que seja incluído na resposta uma retratação por
43 parte do Marcelo Fernandes para o fato do mesmo se referir a ela como procuradora do município,



44 fato que a mesma prefere acreditar ter sido algum erro de escrita ou interpretação uma vez que
45 embora seja Advogada, seu cargo é como Assessora, e a mesma não é nem nunca se apresentou
46 como Procuradora. Ficou decidido que seria incluída na resposta ao processo esta retratação. **PAUTA**
47 **3** – A Secretária Executiva explicou sobre o Processo 1946/2023 - Processo Eleitoral - que embora o
48 mesmo esteja em atraso por conta das ações do ex-presidente, já foram anexados os documentos
49 requeridos e agora o mesmo se encontra em andamento na Procuradoria. **PAUTA 4** - E foi passado a
50 apresentação para a Guarda Ambiental explanar sobre o processo com embargos baseado sobre o
51 Código do Meio Ambiente – Lei Municipal nº1039 de 25 setembro de 2012 sob artigo 197, 3º -
52 Intimado o infrator da providência cautelar aludida o agente fiscalizador, comunicara o fato a seu
53 superior imediato para que este dê ciência ao Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMDEMA),
54 que, fundamentalmente e em trinta dias, suspenderá ou ratificará a medida. Foi apresentada a
55 atividade da Marmoraria sem licença ambiental sob processo 4773/2023 com endereço: Rua Jorge
56 Lopes Coelho nº97 Lages, Paracambi com Auto de Constatação nº05/2023 multas simples e
57 suspensão total da atividade e Auto de Infração nº05/2023 Art. 251 da Lei 1039/2012 - Dar início ou
58 prosseguir na operação de qualquer atividade sem possuir licença de operação. Valor da multa
59 Simples: R\$ 1733,16 sendo feito o pagamento da multa na conta do Fundo do Meio Ambiente no dia
60 08/09/2023. **PAUTA 5** – A última questão em pauta foi o pedido que já havia sido feito outras vezes
61 ao Conselheiro Marcelo de devolução dos 8 processos que ainda estava em sua posse, onde o mesmo
62 pede que seja registrado em ata que os processos serão entregues na Procuradoria sendo
63 comunicado que os processos deveriam ser entregues ao COMDEMA e não a Procuradoria. O
64 Conselheiro Marcelo pergunta se os Conselheiros sabem do teor dos 8 processos recebendo a
65 negativa uma vez que os processos estavam em sua posse sem comunicação ao Conselho, ficando
66 acordado que caso o Conselheiro não devolvesse os processos na SEMADES até o dia de hoje, seria
67 aberto um R.O. na Polícia Civil. Sem nada mais a declarar, eu, Paola Ivy Duarte Cesar Ribeiro, lavrei
68 a presente Ata que vai assinada por mim, e os Conselheiros Presentes. Conselheiros e ouvintes
69 Presentes: Paola Ivy Duarte Cesar Ribeiro – Secretária Executiva – COMDEMA e Titular da Secretaria
70 Municipal de Meio Ambiente, Julia Souza Coimbra – Suplente da Secretaria Municipal de Meio
71 Ambiente, Hershell Moreira Ramalho - Titular do Rotary Clube de Paracambi, Marcelo Henrique
72 Vieira Fernandes – Titular do Conselho Nacional dos Capelães Eclesiásticos, Karin da Silva Gonçalves
73 – Titular da Secretaria Municipal de Agricultura, Antônio Carlos dos Santos – Titular do Sindicato dos
74 Servidores, Aline Rita Costa – Suplente da Procuradoria Geral Município, Paulo Cesar da Rocha –
75 Titular da Paróquia São Pedro e São Paulo, Raíam Bonino Castilho Falcão – Suplente Secretaria
76 Municipal de Cultura e Turismo, Flavia Cristina Sena – Titular Secretaria Municipal de
77 Planejamento, Diego de Araujo Pereira – Ouvinte, Jessica Clímaco – Ouvinte, Andreia Muniz
78 Cunha – Ouvinte, Janaina Vetorazzi – Ouvinte, Valeria Hasher – Ouvinte, Zulmira Helena - Secretária
79 de Meio Ambiente – Ouvinte e Arylen Cardoso – Ouvinte.

80
81 Marcelo Henrique Vieira Fernandes – Conselho Nacional dos Capelães Eclesiásticos.

82 *Paola Ivy Duarte Cesar Ribeiro*

83 Paola Ivy Duarte Cesar Ribeiro - Secretária Executiva – COMDEMA - SEMADES

84 *Julia Souza Coimbra*

85 Julia Souza Coimbra SEMADES

86 *Karin da Silva Gonçalves*

87 Karin da Silva Gonçalves – Vice-Presidente COMDEMA - SEMAG

88 *Paulo Cesar da Rocha*

89 Paulo Cesar da Rocha – Paróquia São Pedro e São Paulo.

90 *Aline Rita Costa*

91 Aline Rita Costa - Procuradoria Geral Município.



- 92 Raian Bonino Castilho Falcão
- 93 Raian Bonino Castilho Falcão – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
- 94 Flávia C. de Sena
- 95 Flávia Cristina Sena– Secretaria Municipal de Planejamento.
- 96 Antônio Carlos dos Santos
- 97 Antônio Carlos dos Santos– Sindicato dos Servidores.